

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Philosophie • Tle T

L'Etat et le pouvoir

Philosophie – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des sujets de synthèse de type baccalauréat/concours. Traitez chaque exercice en développant une argumentation rigoureuse, structurée (thèse/antithèse/synthèse ou analyse conceptuelle), et en mobilisant précisément les notions du programme (souveraineté, légitimité, contrat social, séparation des pouvoirs, État de droit).

EXERCICE 1 Fondement, légitimité et formes du pouvoir

Sujet de dissertation : « La légitimité de l'État ne dépend pas seulement de son origine, mais de l'adéquation entre sa forme de gouvernement et sa finalité. » Discutez cette affirmation en distinguant le fondement de l'État, les types de légitimité et les régimes politiques.

1. Analysez les termes du sujet : définissez rigoureusement « légitimité », « forme de gouvernement » et « finalité de l'État ». Quelles distinctions opérer entre légalité et légitimité, entre origine et exercice du pouvoir ? (2 pts)
2. Construisez un plan dialectique en trois temps majeurs (avec sous-parties) répondant à la problématique : En quoi la forme de gouvernement est-elle la condition institutionnelle de la réalisation de la finalité de l'État, au-delà de son fondement initial ? Justifiez l'enchaînement logique de vos parties. (3 pts)
3. Rédigez l'introduction complète (accroche, définition des termes, problématique, annonce du plan) et une conclusion synthétique ouvrant sur la distinction entre État de droit et dictature constitutionnelle. (3 pts)

EXERCICE 2 Analyse critique d'une situation concrète : Crise de légitimité et transition

Étude de cas : Dans l'État fictif de « Zambrée », le Président élu pour 5 ans modifie la Constitution par référendum contesté (faible participation, fraudes alléguées) pour briguer un troisième mandat. L'opposition boycotte le scrutin. L'armée, jusque-là républicaine, publie un communiqué affirmant « garantir la continuité de l'État et le respect de la volonté populaire », sans renverser le Président mais en exigeant un gouvernement d'union nationale.

1. Qualifiez le régime politique initial et le régime issu de la révision constitutionnelle au regard des classifications classiques (Monarchie/Aristocratie/Démocratie ; Tyrannie/Oligarchie/Démocratie pervertie ; Régime parlementaire/présidentiel). Justifiez. (2 pts)
2. Analysez la rupture de légitimité : mobilisez les trois types de domination légitime de

Max Weber (traditionnelle, charismatique, rationnelle-légale) pour expliquer pourquoi le pouvoir en place perd sa légitimité rationnelle-légale sans en acquérir d'autre. (3 pts)

3. L'intervention de l'armée constitue-t-elle un coup d'État ? Distinguez « fait accompli », « révolution », « pronunciamiento » et « transition constitutionnelle ». Quel est le rôle de la souveraineté nationale (art. 3 type) dans la résolution de cette crise ? (3 pts)
4. En vous appuyant sur Locke et Montesquieu, argumentez sur la nécessité de la séparation des pouvoirs et du contrôle de constitutionnalité pour prévenir une telle dérive. (2 pts)

EXERCICE 3 L'État, la puissance publique et la liberté : le paradoxe de l'obligation

Explication de texte guidée (sans texte fourni) : Traitez la problématique suivante : « L'État a le monopole de la violence physique légitime (Weber), yet sa finalité est la garantie des libertés. Comment l'obéissance à la loi, contrainte extérieure, devient-elle la condition de l'autonomie morale ? »

1. Exposé doctrinal : Présentez et comparez les théories du contrat social chez Hobbes (sécurité/ordre), Locke (propriété/liberté naturelle) et Rousseau (liberté civile/volonté générale). En quoi la définition de l'état de nature détermine-t-elle la finalité assignée à l'État ? (3 pts)
2. Problématisation : Montrez que le passage de la « soumission » à l'« obéissance libre » suppose l'État de droit. Analysez les trois piliers : hiérarchie des normes, séparation des pouvoirs, contrôle juridictionnel. Pourquoi l'arbitraire (volonté sans loi) nie-t-il la finalité de l'État ? (3 pts)
3. Application critique : Une loi votée régulièrement par le Parlement (légalité formelle) instaure une surveillance généralisée des communications privées au nom de la sécurité nationale. En quoi cette loi peut-elle être légitime formellement mais illégitime matériellement au regard de la finalité de l'État (protection des droits) ? Distinguez « légalité » et « légitimité constitutionnelle ». (2 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Souveraineté, fédéralisme et mondialisation — Nouveaux défis de l'État

1. Définissez les attributs de la souveraineté étatique (exclusivité, inaliénabilité, imprescriptibilité, indivisibilité — Bodin). La distinction souveraineté nationale / souveraineté populaire (Sieyès, art. 3 Constitution 1958) est-elle encore opératoire ? (2 pts)
2. « L'État moderne est en crise. » Discutez cette thèse en analysant trois défis contem-

porains :

- Supra-étatique : Construction européenne, droit international humanitaire, CPI. Perte de compétence ou mutation de la souveraineté (souveraineté partagée / pooled sovereignty) ?
- Infra-étatique : Fédéralisme, régionalisme, décentralisation. L'unité de l'État est-elle compatible avec l'autonomie législative des entités fédérées ? Distinguez État unitaire décentralisé et État fédéral.
- Transversal : Puissance des GAFAM, flux financiers, changement climatique. L'État détient-il encore le monopole de la régulation effective ?

(4 pts)

3. Conclusion prospective : L'avenir de l'État réside-t-il dans le « État réseau », l'« État régulateur » ou le retour à l'« État stratège » ? Justifiez votre position en lien avec la finalité première : le Bien Commun. (2 pts)